

1514281-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... , trazia consigo drogas para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo teria sido apurado, policiais militares em patrulhamento viram Guilherme com uma sacola na mão, atendendo um transeunte, em movimentação típica de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, o réu jogou a sacola no chão, mas foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1514281-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514281-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME EDNALDO MODESTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

GUILHERME EDNALDO MODESTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a acusação, no dia 10 de junho de 2021, por volta de 10h05min, na Rua Coronel Silva Castro, altura do nº 185, Sacomã, nesta capital, GUILHERME EDNALDO MODESTO , trazia consigo drogas para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo teria sido apurado, policiais militares em patrulhamento viram Guilherme com uma sacola na mão, atendendo um transeunte, em movimentação típica de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, o réu jogou a sacola no chão, mas foi detido.

Em revista pessoal, com Guilherme havia R\$ 106,00 em dinheiro trocado; na sacola descartada, havia 5 frascos plásticos fechados por tampa própria contendo ao todo 3,9g de maconha, 3 microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo ao todo 0,5g de cocaína e 21 invólucros plásticos fechados por nós contendo ao todo 2,8g de cocaína na forma de crack (auto de apreensão às fls. 10 e laudo de constatação com

fotografia às fls. 12/15)

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 57/62). Foi deferido pedido de liberdade em habeas corpus sendo expedido alvará de soltura.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2021 (fls. 102/103).

Citado (fls. 126), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 133).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, designou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 149/153).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação por falta de provas.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Embora provada a materialidade do crime. Incerta a autoria.

A policial Jéssica disse ter visto o réu de longe, tendo ele dispensado uma sacola contendo as drogas.

O réu, alegou na delegacia de polícia que não estava na posse das drogas. Tinha ido até o local para comprar entorpecentes e o dinheiro com ele apreendido era oriundo da venda de uma bicicleta. Em juízo, foi declarado revel. De acordo com a certidão do oficial de justiça, sua mãe declarou que ele é usuário de drogas e está morando na rua (fls. 162).

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação do réu.

Como se vê, ainda que certa a materialidade (apenas do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06), não há prova da autoria do crime. Veja que a policial viu duas pessoas conversando, tendo o réu dito que tinha ido ao local para adquirir drogas. Em sua revista pessoal, nada foi localizado com ele.

Impossível a condenação apenas pelos elementos probatórios existentes, pois estabelecendo-se a dúvida, esta favorece o réu.

Portanto, havendo dúvidas acerca da autoria se prefere a absolvição. Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, "só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo" (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu GUILHERME EDNALDO MODESTO da acusação de haver praticado o delito descrito no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, assim poderá permanecer para recorrer.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA